

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 9 - THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 20/2025/HS-ST
Ngày 15 tháng 9 năm 2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 9 - THANH HÓA

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Lê Đăng Tuấn

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Mai Văn Thông

2. Ông Nguyễn Đắc Hưng

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Ngân - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 9 - Thanh Hóa

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Thanh Hoá tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Khắc Duyến - Kiểm sát viên

Ngày 15 tháng 9 năm 2025, tại Phòng xử án Tòa án nhân dân khu vực 9 - Thanh Hoá, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 20/2025/TLST-HS ngày 25 tháng 8 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 20/2025/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 9 năm 2025 đối với bị cáo:

Nguyễn Duy S - Sinh ngày 20/11/1974, tại phường T, tỉnh Thanh Hóa (*trước đây là: phường B, thị xã N, tỉnh Thanh Hóa*); Nơi cư trú: Tổ dân phố Y, phường T, tỉnh Thanh Hóa (*trước đây là: Tổ dân phố Y, phường B, thị xã N, tỉnh Thanh Hóa*); Số CCCD: 038074005261; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Duy C (đã chết) và bà: Nguyễn Thị N (đã chết); Vợ: Phạm Thị T, sinh năm 1981; Có 01 con, sinh năm 2012; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 14/5/2025 đến nay. (có mặt).

** Người bị hại bà Lê Thị B – đã chết*

** Người đại diện theo pháp luật của bị hại (bà Lê Thị B):*

- Ông Nguyễn Ngọc C1 – sinh năm 1950 (là chồng bị hại) (vắng mặt)

- Bà Nguyễn Thị L – sinh năm 1980 (là con gái bị hại) (vắng mặt)

Đều có nơi cư trú: Tổ dân phố K, phường H, tỉnh Thanh Hóa (*Trước đây là Tổ dân phố K, phường M, thị xã N, tỉnh Thanh Hóa*)

** Người làm chứng:* Anh Nguyễn Văn T1 – sinh năm 1981; Nơi cư trú: Tổ dân phố L, phường H, tỉnh Thanh Hóa (*Trước đây là Tổ dân phố L, phường T, thị xã N, tỉnh Thanh Hóa*) (vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 06 giờ 00 phút ngày 16/01/2025, Nguyễn Duy S (có giấy phép lái xe hạng A1) điều khiển xe mô tô BKS 36C1-339.12 lưu thông trên đường B theo hướng Nam - Bắc ở làn đường xe cơ giới phía ngoài tiếp giáp với làn đường xe thô sơ và người đi bộ. Khi đi đến địa phận tổ dân phố L, phường T, thị xã N (nay là phường H), tỉnh Thanh Hóa, đây là đoạn đường được rải thảm nhựa bằng phẳng, có dải phân cách cứng phân chia thành hai phần đường cho phương tiện và người tham gia giao thông lưu thông theo hai chiều riêng biệt. Lúc này do trời còn tối, tầm nhìn bị hạn chế, đồng thời ở phần đường ngược chiều đang có xe ô tô đi đến, ánh đèn xe chiếu làm Song bị chói mắt. Cùng thời điểm này, phía trước ở cùng làn đường có bà Lê Thị B, sinh năm 1951, trú tại tổ dân phố K, phường M, thị xã N (nay là phường H), tỉnh Thanh Hóa đang điều khiển xe đạp đi cùng chiều. Do không chú ý quan sát, làm chủ tốc độ khi tầm nhìn bị hạn chế nên khi phát hiện thấy bà B đi xe đạp phía trước thì khoảng cách đã quá gần (cách khoảng 01 mét), S điều khiển xe mô tô lách sang bên phải để tránh nhưng không kịp nên xe mô tô của S đâm vào phía sau xe đạp của bà B, làm bà B bị ngã xuống đường chết tại chỗ, 02 phương tiện hư hỏng nhẹ.

Tại Bản kết luận giám định tử thi số 731/KLGĐTT-PC09, ngày 11/02/2025, Phòng K Công an tỉnh T kết luận: Nguyên nhân chết của bà Lê Thị B do “*đa chấn thương*”.

Tại Bản kết luận giám định phương tiện số 1006/KL-KTHS, ngày 28/02/2025, Phòng K Công an tỉnh T kết luận:

“1. Không phát hiện thấy dấu vết va chạm giữa xe mô tô BKS: 36C1-339.12 với xe đạp (màu xám đã qua sử dụng).

Dấu vết tại mặt trước ngoài phần trên cánh yếm bên trái lên mặt trước ngoài bên trái ốp nhựa đầu xe và xi nhan trước bên trái xe mô tô BKS: 36C1-339.12 (ảnh 5,6) tương ứng phù hợp do va chạm với dấu vết tại góc sau bên phải giở đèo hàng sau xe đạp (ảnh 15,16).

2. Tại thời điểm xảy ra va chạm hai phương tiện di chuyển động cùng chiều, xe mô tô BKS: 36C1-339.12” phía sau bên phải và có vận tốc lớn hơn xe đạp.

3. Vị trí va chạm giữa hai phương tiện nằm trước đầu vết cà trượt (1) được thể hiện trong biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường, thuộc chiều đường bên phải hướng phường M đi quốc lộ A.

4. Không đủ cơ sở xác định vận tốc của xe mô tô BKS: 36C1-339.12 tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Kèm theo kết luận giám định: 01 (một) bản ảnh khám nghiệm phương tiện liên quan đến vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.”

Tại Bản kết luận giám định số 629/KL-KTHS, ngày 03/02/2025, V Bộ C2 kết luận:

“- Trong mẫu máu (ký hiệu M1) ghi thu của nạn nhân Lê Thị B (sinh năm 1951, trú tại tổ dân phố K, phường M, thị xã N, tỉnh Thanh Hóa) gửi giám định không tìm thấy ethanol (cồn).

- Trong mẫu máu (ký hiệu M1) ghi thu Nguyễn Duy S (sinh năm 1974, trú tại tổ dân phố Y, phường B, thị xã N, tỉnh Thanh Hóa) gửi giám định không tìm thấy ethanol (cồn).”

Tại Bản kết luận giám định số 637/KL-KTHS, ngày 14/02/2025, V - Bộ C2 kết luận:

“Không tìm thấy chất ma túy và sản phẩm chuyển hoá của chất ma túy trong trong các mẫu máu ký hiệu M2 và H2 gửi giám định.” - M2 là mẫu máu của bà Lê Thị B, H2 là mẫu máu của Nguyễn Duy S1.

Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Duy S đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi điều khiển xe ô tô gây tai nạn giao thông như đã nêu trên; lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Cũng trong quá trình điều tra xác định, chiếc xe mô tô Song điều khiển gây tai nạn là của S; xe có giấy chứng nhận đăng ký nhưng không có giấy chứng nhận bảo hiểm dân sự bắt buộc.

Về vật chứng của vụ án: Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ:

- 01 xe đạp nữ màu xám, đã qua sử dụng;

- 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha, BKS 36C1-339.12 kèm theo giấy tờ xe và 01 giấy phép lái xe hạng A1 của Nguyễn Duy S.

Sau khi tiến hành khám nghiệm, xét thấy không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, Cơ quan điều tra đã trả lại chiếc xe đạp cho ông Nguyễn Ngọc C1, sinh năm 1950 là chồng bà B.

Đối với xe mô tô và đăng ký xe, Cơ quan điều tra đã chuyển đến Phòng C3 Công an tỉnh T để xử phạt hành chính Song về hành vi điều khiển xe mô tô tham gia giao thông không có giấy chứng nhận bảo hiểm dân sự bắt buộc theo quy định.

Riêng giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Nguyễn Duy S được đưa vào hồ sơ vụ án, chờ xử lý theo quy định.

Về trách nhiệm dân sự:

Bị cáo Nguyễn Duy S đã tự nguyện thỏa thuận bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại Lê Thị B số tiền 150.000.000đ. Đại diện gia đình người bị hại không có yêu cầu, đề nghị thêm gì khác về dân sự, đồng thời có đơn xin miễn, giảm trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Tại Bản cáo trạng số 21/CT-VKSKV9 ngày 23/8/2025, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Thanh Hóa đã truy tố bị cáo Nguyễn Duy S về tội “Vi

phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 260; Điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự; Điều 106 BLTTHS; Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Duy S phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Đề nghị xử phạt bị cáo từ 15 đến 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng. Trả lại cho bị cáo 01 Giấy phép lái xe hạng A1 và 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha, BKS 36C1-339.

Bị cáo nhận tội, không có ý kiến tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát, đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình và đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Xem xét tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh T, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Nghi Sơn, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật.

[2] Xét về tội danh và điều luật áp dụng đối với hành vi phạm tội:

Tại phiên tòa, Nguyễn Duy S đã khai nhận: Vào khoảng 06 giờ 00 phút, ngày 16/01/2025, tại đường B thuộc địa phận tổ dân phố L, phường T, thị xã N (nay là phường H), tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Duy S (có giấy phép lái xe hạng A1) điều khiển xe mô tô Honda Wave Alpha, BKS 36C1-339.12 tham gia giao thông trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, nhưng đã không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ nên đã đâm vào phía sau xe đạp của bà Lê Thị B xảy ra tai nạn giao thông, hậu quả làm bà B bị ngã xuống đường chết tại chỗ do bị đa chấn thương.

Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với kết luận của đại diện Viện kiểm sát. Hành vi của Nguyễn Duy S vi phạm quy định tại khoản 1, điểm c khoản 3 Điều 12 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Vì vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Nguyễn Duy S đã phạm tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự.

[3] Xét tính chất, mức độ hành vi và hậu quả thấy rằng: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tình trạng vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ diễn ra khá phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Hành vi phạm tội của bị cáo

là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, gây thiệt hại về tài sản của người khác và gây tổn hại sức khỏe, tính mạng cho người khác, làm cho nhân dân trên địa bàn hoang mang lo sợ. Vì vậy cần phải xử phạt bị cáo một hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, mới có tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung.

[4] Xét về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân và trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tiền án, tiền sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo; bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho đại diện hợp pháp của bị hại, được đại diện gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt; nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có lý lịch và nơi cư trú rõ ràng. Do đó, xét thấy không cần cách ly bị cáo ra khỏi cộng đồng, mà cho bị cáo cải tạo tại địa phương theo quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự, cũng đủ điều kiện cải tạo bị cáo trở thành người có ích cho xã hội.

[5] Xét về phần hình phạt bổ sung: Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung.

[6] Xét về bồi thường dân sự: Bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho đại diện hợp pháp của bị hại số tiền 150.000.000 đồng; Đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm. Do đó Hội đồng xét xử không xem xét.

[7] Xét về phần vật chứng:

- Đối với 01 xe đạp nữ màu xám, đã qua sử dụng; Cơ quan điều tra đã trả lại chiếc xe đạp cho ông Nguyễn Ngọc C1 là chồng bà B, không ai có ý kiến khiếu nại gì nên Hội đồng xét xử không xem xét.

- Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha, BKS 36C1-339.12 kèm theo giấy tờ xe của Nguyễn Duy S, Cơ quan điều tra đã chuyển đến Phòng C3 Công an tỉnh T để xử phạt hành chính Song về hành vi điều khiển xe mô tô tham gia giao thông do không có giấy chứng nhận bảo hiểm dân sự bắt buộc theo quy định, chiếc xe máy là tài sản chung của cả gia đình và là phương tiện kiếm sống cho gia đình bị cáo. Bị cáo liên hệ Phòng C3 Công an tỉnh T để giải quyết xử phạt vi phạm hành chính và làm thủ tục nhận lại chiếc xe.

- Đối với giấy phép lái xe hạng A1 số 380175024136 mang tên Nguyễn Duy S, do Sở G cấp ngày 14/12/2017 (hiện đang lưu trong hồ sơ vụ án), vì không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo nên áp dụng điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự để trả lại cho bị cáo.

[8] Xét về án phí: Bị cáo phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- **Tuyên bố:** Bị cáo Nguyễn Duy S phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

- **Căn cứ vào:** Điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 65 Bộ luật Hình sự; khoản 1, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

- **Xử phạt:** Bị cáo Nguyễn Duy S 01 năm 03 tháng tù (một năm ba tháng tù) cho hưởng án treo, thời gian thử thách 02 năm 06 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Duy S cho chính quyền Ủy ban nhân dân phường T, tỉnh Thanh Hóa quản lý, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố tình vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- **Vật chứng:**

Trả lại cho bị cáo Nguyễn Duy S 01 giấy phép lái xe hạng A1 số 380175024136 mang tên Nguyễn Duy S, do Sở G cấp ngày 14/12/2017 (hiện đang lưu trong hồ sơ vụ án).

Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha, BKS 36C1-339.12 kèm theo giấy tờ xe của Nguyễn Duy S đang tạm giữ tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh T, bị cáo liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh T để giải quyết xử phạt vi phạm hành chính và làm thủ tục nhận lại chiếc xe.

- **Án phí:** Bị cáo Nguyễn Duy S phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, vắng mặt người đại diện hợp pháp của bị hại. Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người đại diện hợp pháp của bị hại được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.

Trường hợp bản án quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 7a và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Bị cáo; đại diện bị hại;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- THADS tỉnh Thanh Hoá;

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa;
- Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa;
- UBND, Công an phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Lê Đăng Tuấn

**HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Mai Văn Thông

Nguyễn Đắc Hưng

Lê Đăng Tuấn